

Số: 06/QĐ-QTC-CNH

Huế, ngày 04 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản: cho thuê Quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tại Cụm Công nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà

**TRƯỞNG CHI NHÁNH
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI CHÍNH VÀ GIÁ CẢ QUẢNG NAM
- CHI NHÁNH HUẾ**

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024);
- Căn cứ Luật Đất đai năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh Bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;
- Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 172/2024/NĐ-CP ngày 17/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;
- Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
- Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020) của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;
- Căn cứ Thông tư số 20/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp về quy định cơ chế, chính sách về giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá; chi phí đăng thông báo khai việc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia, chi phí sử dụng Cổng đấu giá quốc gia để đấu giá bằng hình thức trực tuyến;
- Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;
- Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Doanh nghiệp Đấu giá tài sản số 03/TP-ĐKHD do Sở Tư pháp thành phố Huế cấp thay đổi lần 2 ngày 21/01/2025

(cấp lần đầu ngày 01/4/2024) của Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Huế;

- Căn cứ Quyết định ủy quyền số 728/QĐ-QTC ngày 26/04/2024 của Tổng Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam;

- Căn cứ Thông báo số 85/TB-PTQĐ ngày 28/02/2025 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá;

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá số 03/HDDV-ĐGTS ngày 03/03/2025 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà với Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Huế;

Quy chế này đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà và Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Huế trao đổi, bàn bạc thống nhất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế cuộc đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tại Cụm Công nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.

Điều 2. Đấu giá viên, các thành viên giúp việc cho phiên đấu giá tài sản, Trưởng, phó phòng, bộ phận, khách hàng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Công Đấu giá tài sản quốc gia (đăng tin);
- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà (phối hợp);
- Khách hàng tham gia và khách mời tham dự phiên đấu giá;
- Lưu: VT, HSDG.

TRƯỞNG CHI NHÁNH



Lê Trần Thanh Nghị

QUY CHẾ

**Cuộc đấu giá tài sản: cho thuê Quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án
Nhà máy sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tại Cụm Công
nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-QTC-CNH ngày 04/03/2025 của
Trưởng chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam -
Chi nhánh Huế)

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho cuộc đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tại Cụm Công nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.

2. Đối với các tổ chức, cá nhân gồm:

a) Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Huế (*Gọi tắt là Chi nhánh Công ty*), Đấu giá viên, Thành viên tổ giúp việc cho phiên đấu giá;

b) Nhà đầu tư tham gia đấu giá;

c) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tại phiên đấu giá.

Điều 2. Đối tượng được tham gia đấu giá (Nhà đầu tư) và đối tượng không được tham gia đấu giá

1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá (Nhà đầu tư)

Tổ chức kinh tế, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 120 của Luật Đất đai năm 2024, không thuộc trường hợp người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất đấu giá, đúng quy hoạch; thực hiện dự án theo đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư, tuân thủ thực hiện các thủ tục liên quan pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định pháp luật hiện hành.

Tổ chức kinh tế, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Đối với nhóm công ty

là tập đoàn kinh tế hoặc công ty mẹ, công ty con theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp khi tham gia đấu giá thì phải thỏa thuận để cử một công ty thuộc nhóm công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải cam kết thành lập tổ chức kinh tế bảo đảm các điều kiện như quy định điều kiện của một tổ chức kinh tế tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo Phương án được ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 16/01/2025 của UBND thành phố Huế. Việc thành lập tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

2. Điều kiện được tham gia đấu giá

Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đáp ứng đủ các điều kiện như sau:

2.1. Thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này;

2.2. Nộp hồ sơ tham gia đấu giá thể hiện đầy đủ các nội dung sau:

a. Có Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phát hành (*có quy định về các loại giấy tờ kèm theo Phiếu*); trong đó có nội dung Nhà đầu tư chấp nhận giá khởi điểm và Phương án đấu giá đã được phê duyệt, cam kết nộp tiền thuê đất theo đúng thời hạn quy định, sử dụng đất đúng mục đích thuê đất, đúng quy hoạch, đúng các quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật khác có liên quan; thực hiện đầu tư xây dựng Dự án đảm bảo tổng mức đầu tư, đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ đưa dự án vào hoạt động theo quy định.

b. Có Báo cáo Dự án đầu tư phù hợp với các thông số quy hoạch và đảm bảo các yêu cầu theo Phương án đấu giá, bao gồm thuyết minh và các bản vẽ dự án; Dự án đầu tư phải thể hiện tính hiệu quả kinh tế - xã hội (*giải quyết việc làm cho lao động, nộp ngân sách, các chỉ số kinh tế hiệu quả, hiệu quả sử dụng đất cao môi trường và các vấn đề liên quan khác theo quy định*), phù hợp với mục tiêu kêu gọi đầu tư của thành phố.

c. Có cam kết tiến độ thực hiện dự án theo tiến độ quy định tại Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND thành phố Huế) về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tại Cụm công nghiệp Tứ Hạ, thị xã Hương Trà; thể hiện qua Bảng tiến độ thực hiện Dự án chi tiết đến từng hạng mục công trình và số tiền đầu tư phù hợp với tiến độ đầu tư từng hạng mục công trình đó.

d. Có cam kết tổng vốn đầu tư thực hiện Dự án khoảng **63.000.000.000** đồng trở lên (*chưa bao gồm tiền thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư*) và có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của Dự án đầu tư:

- Nhà đầu tư có hồ sơ, giấy tờ chứng minh vốn thuộc sở hữu để thực hiện Dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của Dự án tức là **12.600.000.000** đồng (*Mười hai tỷ sáu trăm triệu đồng*) trở lên thể hiện qua báo cáo giải trình năng lực tài chính của Nhà đầu tư, đính kèm tài liệu chứng minh hợp pháp khác theo quy định của Luật Đầu tư.

+ Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định trên cơ sở các số liệu tài chính của nhà đầu tư trong Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán và Báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán (nếu có); trường hợp Nhà đầu tư là doanh nghiệp mới thành lập trong năm thì vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán trong khoảng thời gian kể từ thời điểm thành lập đến trước thời điểm báo cáo tham gia đấu giá hoặc Báo cáo tài chính giữa niên độ tại thời điểm gần nhất trước thời điểm báo cáo tham gia đấu giá.

+ Đối với nhà đầu tư là cá nhân thì có các giấy tờ chứng minh vốn chủ sở hữu bằng tiền mặt, vốn tiền gửi ngân hàng,... đảm bảo theo quy định nói trên;

+ Nhà đầu tư có văn bản chứng minh nguồn vốn sở hữu nói trên chưa được sử dụng cho các dự án khác để chứng minh năng lực tài chính. Trường hợp tại cùng một thời điểm, Nhà đầu tư tham gia nhiều Dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác (nếu có), nhà đầu tư lập danh mục dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác, bảo đảm tổng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư đáp ứng đủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết thực hiện cho tất cả các dự án và khoản đầu tư tài chính dài hạn khác theo quy định.

- Có cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư tài chính để thực hiện Dự án đầu tư đối với phần vốn còn lại (*bao gồm cả tiền thuê đất*) ngoài vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thực hiện dự án.

e. Đối với tổ chức tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 125 của Luật Đất đai 2024.

f. Có văn bản cam kết không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai hoặc có vi phạm quy định của pháp luật về đất đai (*đối với tất cả các thửa đất đang sử dụng trên địa bàn cả nước*) nhưng đã chấp hành xong quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đối với trường hợp nhà đầu tư đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư khác.

g. Trường hợp cá nhân tham gia đấu giá để thực hiện dự án đầu tư thì phải cam kết thành lập tổ chức kinh tế bảo đảm các điều kiện như quy định điều kiện của một tổ chức kinh tế tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo Phương án đấu giá. Việc thành lập tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan. Thời hạn thành lập tổ chức kinh tế theo thời hạn nộp tiền trúng đấu giá quy định tại Phương án đấu giá.

h. Thực hiện nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nói trên (*chi tiết được ghi trong mẫu Phiếu được phát hành*) và nộp đầy đủ các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn tiếp nhận hồ sơ, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản gửi một bộ hồ sơ được niêm phong của người tham gia đấu giá cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà. Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà có trách nhiệm chủ trì, mời các Sở, ngành liên quan tổ

chức thẩm định điều kiện được tham gia đấu giá thực hiện dự án đầu tư của các nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Phương án đấu giá, trừ điều kiện nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá do Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chịu trách nhiệm xem xét theo quy định. Ngay sau khi có kết quả thẩm định (lập bằng Biên bản có chữ ký của lãnh đạo các Sở, ngành tham dự), Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà thông báo cho Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản danh sách người đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá, người không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá. Thời điểm thẩm định các điều kiện được tham gia đấu giá thực hiện chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo riêng bằng văn bản cho từng người tham gia đấu giá về việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.

3. Đối tượng không được phép đăng ký tham gia đấu giá

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

4. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

- Cuộc đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ hai (02) nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá trở lên có hồ sơ đăng ký đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Phương án đấu giá theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 16/01/2025 của UBND thành phố Huế và có ít nhất hai (02) nhà đầu tư tham gia cuộc đấu giá.

- Trường hợp sau khi đưa ra đấu giá lần thứ 01 nhưng không thành theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024) thì tiếp tục tổ chức đấu giá lần 2.

- Trường hợp sau khi đưa ra đấu giá 02 lần nhưng không thành theo quy định thuộc trường hợp đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá hoặc không có nhà đầu tư tham gia đấu giá thì Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà trình UBND thành phố tổ chức thực hiện theo quy định.

- Trường hợp sau khi đưa ra đấu giá 02 lần nhưng không thành trừ 02 trường hợp đấu giá không thành nói trên, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà tiếp tục tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Điều 3. Nội quy phòng đấu giá

1. Nhà đầu tư tham dự phiên đấu giá phải có mặt tại địa điểm tổ chức đấu giá **trước 15 phút** để làm thủ tục vào phòng đấu giá, nếu **đến trễ** sau giờ tổ chức đấu giá chính thức bắt đầu từ **10 phút** trở lên thì xem như bỏ cuộc đấu giá. Trừ trường hợp bất khả kháng.

2. Nhà đầu tư chỉ được cử một người đại diện vào phòng tham gia đấu giá. Người trực tiếp tham gia đấu giá phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, phải mang theo Căn cước công dân/Căn cước hoặc hộ chiếu còn thời hạn, giấy uỷ quyền (nếu có).

3. Tất cả mọi người có liên quan đến tham dự phiên đấu giá, khi vào phòng đấu giá phải có trang phục gọn gàng, lịch sự; không mang theo vũ khí, chất nổ, chất độc hại; không sử dụng các chất kích thích; không hút thuốc lá; không có hành vi cản trở, gây rối; phải giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường trong và ngoài phòng đấu giá. Đối với khách hàng tham dự phiên đấu giá phải xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy uỷ quyền (bản chính) nếu là người được uỷ quyền cho Tổ giúp việc kiểm tra, đối chiếu.

4. Không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá để thông tin, liên lạc; không trao đổi, bàn bạc với những cá nhân khác cùng tham dự phiên đấu giá.

5. Ngồi đúng vị trí đã được sắp xếp, không tự ý ra khỏi phòng đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của người điều hành phiên đấu giá.

Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Thông tin của tài sản đấu giá và hồ sơ pháp lý

1. Tài sản đấu giá:

1.1. Tên khu đất: Khu đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tại Cụm công nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.

1.2. Địa điểm khu đất: Khu đất tại Cụm công nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, thành phố Huế.

1.3. Vị trí khu đất: Thửa đất số 02, mảnh trích đo địa chính số 01-2023, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà *(theo Trích lục bản đồ địa chính do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hương Trà lập ngày 30/12/2024)*.

1.4. Diện tích khu đất đấu giá: 10.020,9 m².

1.5. Hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với khu đất:

- Khu đất sử dụng hạ tầng có sẵn (điện, nước, đường giao thông).
- Khu đất đã được UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) thu hồi đất của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Uniroyal tại Cụm công nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà quản lý theo Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 14/9/2021. Hiện nay, tài sản gắn liền với đất tại khu đất trên đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà xử lý xong, không phải thực hiện giải phóng mặt bằng.

1.6. Thông số quy hoạch đầu tư trên khu đất: Thực hiện theo Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 15/3/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tứ Hạ, thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà (nay là phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà), thành phố Huế và Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu trung tâm thị xã Hương Trà.

1.7. Mục đích sử dụng đất: Đất Cụm công nghiệp (*Đầu tư dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo*).

1.8. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày ký Quyết định cho thuê đất của UBND thành phố (*Khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai năm 2024*).

1.9. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện Dự án đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (*theo khoản 1 Điều 125 Luật Đất đai năm 2024*).

1.10. Mục tiêu Dự án đầu tư trên khu đất: Sản xuất sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ cho các doanh nghiệp trong, ngoài thành phố và xuất khẩu đảm bảo phù hợp với tính chất của Cụm công nghiệp Tứ Hạ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 về việc thành lập Cụm công nghiệp Tứ Hạ.

1.11. Quy mô Dự án đầu tư trên khu đất:

Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến: Đảm bảo tuân thủ theo Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tứ Hạ, thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, (nay là phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà), thành phố Huế được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 15/3/2004, có các thông số như sau:

- Chức năng sử dụng đất: Đất cụm công nghiệp.
- Mật độ xây dựng thuần: $\leq 70\%$.

Quy mô chi tiết thực hiện theo phương án thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.12. Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án: Khoảng 63.000.000.000 đồng (*Sáu mươi ba tỷ đồng*), chưa bao gồm tiền thuê đất. Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 48.000.000.000 đồng.
- Chi phí thiết bị tạm tính: 15.000.000.000 đồng.

1.13. Tiến độ thực hiện dự án: Thực hiện theo Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tại Cụm công nghiệp Tứ Hạ, thị xã Hương Trà và Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của UBND tỉnh về việc đính chính nội dung quy định tại điểm a

khoản 8 Điều 1 Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2024 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

- Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Ngay sau khi được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, Nhà đầu tư phải đảm bảo nguồn vốn để triển khai dự án (tiến độ thực tế sẽ do nhà đầu tư được lựa chọn đề xuất), trong đó:

- + Vốn tự có của nhà đầu tư: tối thiểu 12,6 tỷ đồng (chiếm tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư);

- + Vốn huy động hợp pháp khác: tối đa 50,4 tỷ đồng (chiếm tối đa 80% tổng vốn đầu tư, góp vốn theo tiến độ thực hiện dự án).

- Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án: Không quá 24 tháng kể từ ngày được cho thuê đất; trong đó thời gian khởi công không

quá 12 tháng kể từ ngày có Quyết định cho thuê đất.

1.14. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư:

- Dự án đầu tư tại thị xã Hương Trà thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Nhà đầu tư tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan và các cơ quan khác có thẩm quyền tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 17 Luật Đầu tư năm 2020 và Điều 23 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nhà đầu tư chỉ được hưởng ưu đãi đầu tư khi thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư tương ứng với từng loại ưu đãi theo quy định của pháp luật.

1.15. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư:

- Tổ chức kinh tế, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 120 của Luật Đất đai năm 2024.

- Có năng lực, kinh nghiệm phù hợp và đáp ứng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

- Triển khai thực hiện dự án đầu tư đúng theo nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện dự án đúng tiến độ cam kết, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành: Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật bảo vệ môi trường, Luật Đất đai, Luật Thuế và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

1.16. Ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư: Nhà đầu tư trúng đấu giá để thực hiện Dự án đầu tư được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho

cả thời gian thuê không phải ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 43 của Luật Đầu tư năm 2020.

1.17. Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Sau khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 Luật đầu tư 2020, Nhà đầu tư liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) để thực hiện theo quy định của pháp luật đầu tư.

2. Giá khởi điểm:

Giá khởi điểm của khu đất: 5.372.776.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, ba trăm bảy mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

(Giá trúng đấu giá chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có)).

3. Mức thu tiền đặt trước: 1.074.555.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm bảy mươi tư triệu, năm trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

4. Bước giá: 161.183.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi một triệu, một trăm tám mươi ba nghìn đồng).

Giá trả hợp lệ: Tại vòng đấu đầu tiên, giá mà khách hàng trả tối thiểu phải bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm. Tại vòng đấu thứ hai trở đi, giá mà khách hàng trả phải bằng hoặc cao hơn giá đã trả của vòng liền kề trước đó cộng với bước giá.

Giá trả không hợp lệ: Là giá trả thấp hơn giá khởi điểm tại vòng đấu đầu tiên. Tại vòng đấu thứ hai trở đi, giá trả không hợp lệ là giá trả thấp hơn so với giá đã trả của vòng liền kề trước đó cộng với bước giá.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 600.000 đồng/hồ sơ.

6. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá:

- Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 16/01/2025 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện đầu tư dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tại Cụm Công nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà;

- Quyết định số 349/UBND ngày 10/02/2025 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tại Cụm Công nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà;

- Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 18/02/2025 của UBND thành phố Huế về việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tại Cụm Công nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà;

- Thông báo số 85/TB-PTQĐ ngày 28/02/2025 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà về Kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản;

Điều 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, mẫu tài sản (nếu có), hồ sơ liên quan

- Thời gian xem tài sản, mẫu tài sản (nếu có), hồ sơ liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày 20/03/2025 đến ngày 22/03/2025.

- Địa điểm xem tài sản: Cụm Công nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, thành phố Huế.

* Ngoài thời gian thông báo trên khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với Chi nhánh Công ty hoặc người có tài sản đấu giá để sắp xếp thời gian.

Điều 6. Thời hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; thời hạn nộp tiền đặt trước; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

1. Thời hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Bắt đầu lúc: 08h00 ngày 03/03/2025; hết hạn lúc: 17h00 ngày 08/04/2025 *(Trong giờ hành chính các ngày làm việc)*.

2. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Bắt đầu lúc: 08h00 ngày 03/03/2025; hết hạn lúc: 17h00 ngày 08/04/2025 *(Trong giờ hành chính các ngày làm việc)*.

3. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Huế *(Địa chỉ: Tầng 2 – số 02 Phong Châu, phường Phú Hội, quận Thuận Hóa, thành phố Huế)*.

Hồ sơ tham gia đấu giá (02 bộ):

Hồ sơ bao gồm tất cả văn bản, giấy tờ, tài liệu được quy định tại Khoản 2 Điều 2 quy chế này. Trường hợp Nhà đầu tư không nộp đủ thành phần hồ sơ quy định thì Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – Chi nhánh Huế không tiếp nhận hồ sơ để chuyển đơn vị liên quan thẩm định điều kiện được tham gia đấu giá thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

4. Thời gian chuyển hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà thẩm định: 08h00 ngày 09/04/2025.

5. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Bắt đầu lúc: 08h00 ngày 03/03/2025; hết hạn lúc: 17h00 ngày 08/04/2025.

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau của Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – Chi nhánh Huế: **1047908249 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - CN Huế.**

- Trước ngày tổ chức phiên đấu giá, khách hàng phải nộp lại chứng từ nộp tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty. Khoản tiền đặt trước hợp lệ là khoản tiền báo “Có” trong tài khoản Chi nhánh Công ty đến **17h00 ngày 08/04/2025.**

- Nội dung nộp tiền đặt trước: Ghi rõ tên Nhà đầu tư tham gia đấu giá và tên tài sản đăng ký đấu giá.

Ví dụ: “Họ và tên khách hàng + nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Khu đất Cụm công nghiệp Tứ Hạ”

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024) và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Phiếu đăng ký đấu giá tài sản theo mẫu do Chi nhánh Công ty phát hành (có đóng dấu treo của Chi nhánh Công ty, không được sử dụng Phiếu đăng ký phôi). Khách hàng ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung trong đơn theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Công ty: Theo quy định tại khoản 2, Điều 2 của Quy chế này.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Vào lúc 14h00 ngày 11/04/2025 tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà (Địa chỉ: Số 107 Cách Mạng Tháng Tám, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, thành phố Huế). Trong trường hợp có thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, Công ty sẽ có thông báo cụ thể đến khách hàng trước 24 giờ mở cuộc đấu giá.

8. Xử lý khoản tiền đặt trước

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và được trừ vào tiền mua tài sản.

- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước (nếu có) do khách hàng chịu.

- Nếu không trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho khách hàng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 tại quy chế này.

Điều 7. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước

1. Người tham gia đấu giá có một trong những hành vi vi phạm sau đây bị truất quyền tham gia đấu giá:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo, gian lận về điều kiện để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìem giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất an ninh trật tự tại cuộc đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Từ chối ký biên bản đấu giá (*quy định tại khoản 3, Điều 44 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024)*);
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận (*quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024)*);
- Từ chối kết quả trúng đấu giá (*quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024)*);
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 8. Hình thức, phương thức đấu giá, trình tự tiến hành cuộc đấu giá, biên bản đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn Nhà đầu tư nào yêu cầu đấu giá tiếp, Nhà đầu tư có mức trả giá cao nhất là Nhà đầu tư trúng đấu giá.

Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm nộp các khoản thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản (nếu có).

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Trình tự đấu giá và cách ghi phiếu trả giá:

Khi vào phòng đấu giá, người tham gia đấu giá phải xuất trình căn cước công dân, căn cước hoặc hộ chiếu và giấy uỷ quyền (bản chính) nếu là người được ủy quyền cho Tổ giúp việc kiểm tra, đối chiếu.

***Trình tự tiến hành phiên đấu giá:**

- Mở đầu phiên đấu giá, Đấu giá viên giới thiệu bản thân và những người giúp việc, các khách mời có liên quan đến tham dự, điểm danh và công bố khách hàng đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá; thông qua một số nội dung quy chế cuộc đấu giá, như: Giới thiệu về tài sản đấu giá; nội quy phòng đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá, giá khởi điểm (giá được duyệt), thông báo bước giá; nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, thời gian để thực hiện việc ghi phiếu; các trường hợp bị truất quyền đấu giá, các trường hợp không được trả lại tiền đặt trước,... và cuối cùng trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá (nếu có).

- Tại mỗi vòng đấu, tổ giúp việc phát cho người tham gia đấu giá một phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình.

- Đấu giá viên công bố giá tối thiểu phải trả trước mỗi vòng đấu và đề nghị khách hàng ghi phiếu trả giá. Cụ thể:

+ **Vòng đấu giá thứ nhất (Gọi tắt là V1):**

Giá tối thiểu phải trả của V1: Bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm

Hết thời gian ghi phiếu, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất (không công bố tên người trả giá cao nhất) với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá và tiếp tục phát phiếu cho những người tham gia đấu giá để bắt đầu đấu giá vòng đấu tiếp theo.

+ Từ vòng đấu thứ hai trở đi (gọi tắt là Vs):

Giá tối thiểu phải trả của Vs: Bằng hoặc cao hơn giá đã trả cao nhất của vòng liền kề trước đó + Bước giá.

Hết thời gian ghi phiếu mỗi vòng, người tham gia đấu giá và đấu giá viên vẫn thực hiện các thủ tục đấu giá theo như trình tự đã nêu ở trên. Kết quả các vòng đấu được trình chiếu trên màn hình để mọi người theo dõi và thuận tiện cho việc trả giá.

- Khách hàng nào không tiếp tục tham gia đấu giá nữa (kể từ vòng đấu thứ hai trở đi) thì ghi vào phiếu trả giá họ tên và ghi dòng chữ “KHÔNG THAM GIA”, ký và ghi rõ họ tên, nộp phiếu và có thể ra khỏi phòng đấu giá.

- Phiên đấu giá kết thúc khi không còn khách hàng tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá.

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá và người bốc trúng thăm “**Phiếu trúng đấu giá**” là người trúng đấu giá.

- Sau khi đấu giá viên công bố tên khách hàng trúng đấu giá là người mua được tài sản đấu giá và coi như đã chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật có liên quan.

4. Biên bản đấu giá:

a) Phiên đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành.

b) Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá và các đại biểu khách mời giám sát cuộc đấu giá đó (nếu có).

c) Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Điều 9. Cách ghi phiếu trả giá, phiếu trả giá không hợp lệ và thời gian để thực hiện việc ghi phiếu:

1. Cách ghi phiếu trả giá:

- Khách hàng tham gia đấu giá phải điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin và không được tẩy xóa, ký tên và ghi rõ họ tên (Theo phiếu đăng ký tham gia đấu giá, trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá thì người được ủy quyền phải ghi đầy đủ các thông tin và

ghi họ tên của người ủy quyền) theo mẫu phiếu trả giá do Chi nhánh Công ty phát hành.

- Phiếu trả giá ghi số tiền bằng số và bằng chữ phải khớp nhau, trường hợp ghi số tiền bằng số và bằng chữ không khớp nhau thì lấy số tiền ghi bằng chữ để làm căn cứ xác nhận kết quả.

2. Phiếu trả giá không hợp lệ sẽ bị loại nếu vi phạm vào 01 trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Chi nhánh Công ty phát hành;
- Phiếu trả giá thấp hơn mức giá tối thiểu phải trả do Đấu giá viên công bố theo từng vòng đấu;
- Phiếu để trống không ghi giá trả.

* Khách hàng ghi phiếu không hợp lệ sẽ không được tham gia đấu giá ở vòng đấu tiếp theo.

3. Thời gian ghi và nộp phiếu trả giá của mỗi khách hàng tham gia đấu giá cho mỗi vòng đấu không quá 05 phút (kể cả thời gian ghi lại phiếu).

Điều 10. Trả giá cao nhất nhưng rút lại giá đã trả, trúng đấu giá nhưng từ chối kết quả đấu giá

1. Trường hợp rút lại giá đã trả:

Người đã trả giá cao nhất nhưng rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá công bố người mua được tài sản thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả bị tước quyền tham gia cuộc đấu giá.

2. Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá:

- Tại cuộc đấu giá, khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá coi như không thành.

- Khoản tiền đặt trước của khách hàng được xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Phê duyệt kết quả trúng đấu giá:

- Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – Chi nhánh Huế chuyển kết quả đấu giá (biên bản cuộc đấu giá, danh sách người trúng đấu giá) cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà.

- Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận bàn giao hồ sơ và Biên bản kết quả cuộc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà lập hồ sơ để trình UBND thành phố

Huế ban hành Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

Điều 12. Ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, nộp tiền trúng đấu giá

Các nội dung có liên quan được thực hiện theo Phương án đấu giá ban hành theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 16/01/2025 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện đầu tư dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tại Cụm Công nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.

Điều 13. Quyết định cho thuê đất, ký kết Hợp đồng cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu nhà đất

Các nội dung có liên quan được thực hiện theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 16/01/2025 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện đầu tư dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tại Cụm Công nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.

Điều 14. Xử lý việc không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ hoàn thành Dự án: Thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 15. Hủy kết quả trúng đấu giá

1. Kết quả trúng đấu giá bị hủy trong các trường hợp sau:

a) Hợp đồng dịch vụ đấu giá bị hủy theo quy định tại Khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024).

b) Hợp đồng dịch vụ đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của Pháp luật về dân sự trong trường hợp Tổ chức trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024).

c) Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp đấu giá tài sản Nhà nước khi có một trong các căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024).

d) Người có tài sản đấu giá, Nhà đầu tư tham gia đấu giá, Nhà đầu tư trúng đấu giá, Tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản.

e) Nhà đầu tư trúng đấu giá không nộp đủ tiền trúng đấu giá vào ngân sách Nhà nước thì sau 120 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá hủy kết quả trúng đấu giá.

g) Nhà đầu tư trúng đấu giá là cá nhân mà không thành lập tổ chức kinh tế trong thời hạn nộp tiền trúng đấu giá theo quy định.

2. Trong trường hợp kết quả trúng đấu giá bị hủy theo quy định tại điểm a, b, c, d Khoản 1 Điều này thì các Bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận và số tiền đã nộp. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Xử lý khoản tiền đặt trước

1. Nhà đầu tư tham gia đấu giá khu nhà đất được hoàn trả khoản tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

- Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không trúng đấu giá được hoàn trả lại sau khi cuộc đấu giá kết thúc. Thời hạn hoàn trả tiền đặt trước chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc đấu giá kết thúc.

- Nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng rút lại đăng ký trong thời hạn hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.

- Nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai.

- Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá trong trường hợp bất khả kháng.

2. Nhà đầu tư tham gia đấu giá khu nhà đất không được hoàn trả tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

- Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024).

- Nhà đầu tư trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá và quyền sở hữu tài sản trên đất; từ chối ký Biên bản đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả.

Điều 17. Giải quyết khiếu nại, tố cáo khi có phát sinh

Xử lý theo quy định của pháp luật về khiếu nại và Phương án giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công ty, cụ thể:

Trong quá trình thực hiện thủ tục bán đấu giá tài sản nếu chủ tài sản có đơn khiếu nại, tố cáo: Căn cứ Điều 27 Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011, thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – Chi nhánh Huế sẽ thụ lý giải quyết.

Trường hợp nội dung khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – Chi nhánh Huế, Chi nhánh Công ty ban hành văn bản chỉ dẫn trả lời người khiếu nại, nộp đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền; đồng thời chuyển đơn khiếu nại, tố cáo đến người có thẩm quyền để được giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Trường hợp Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Huế, thì Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Huế ban hành văn bản trả lời các nội dung khiếu nại, tố cáo cho người khiếu nại, tố cáo được biết; đồng thời gửi cho bên có tài sản biết (thay thông báo). Trường hợp sau khi nhận được văn bản của Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Huế trả lời các nội dung khiếu nại, tố cáo, nhưng người khiếu nại, tố cáo vẫn tiếp tục làm đơn

khieu nại, tố cáo đến Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Huế. Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Huế triệu tập, yêu cầu người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có yêu cầu để làm cơ sở giải quyết khiếu nại và ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

Trường hợp có tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thì các bên có thể thương lượng, hòa giải hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Huế sẽ là cầu nối giữa các bên trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn đảm bảo tính khách quan, trung thực, tuân thủ theo quy định của pháp luật để giải quyết công bằng, bình đẳng, thấu tình đạt lý.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trách nhiệm của Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Huế:

- Thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và chịu trách nhiệm về kết quả đấu giá tài sản;

- Phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có) trước khi tổ chức phiên đấu giá;

- Tổ chức phiên đấu giá liên tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Giải thích rõ Quy chế cuộc đấu giá, cử Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá và giải quyết các vấn đề có liên quan đến phiên đấu giá theo đúng Quy chế này;

- Truất quyền tham gia đấu giá, dừng phiên đấu giá nếu khách hàng vi phạm nội quy, Quy chế cuộc đấu giá đã được Đấu giá viên nhắc nhở, cảnh cáo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Điều 19. Quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá và người trúng đấu giá:

1. Quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá:

a) Quyền lợi:

- Được Chi nhánh Công ty giải thích cụ thể mọi thắc mắc về Quy chế cuộc đấu giá trước khi tiến hành phiên đấu giá.

- Được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự phiên đấu giá (nhưng phải có giấy ủy quyền theo quy định).

- Được xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan đối với tài sản mà mình muốn đăng ký.

b) Nghĩa vụ:

- Người tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá trước khi nộp phiếu đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước. Khi đã nộp phiếu đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tham dự phiên đấu giá là đồng nghĩa với việc chấp thuận và tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền lợi và nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

a) Quyền lợi:

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

b) Nghĩa vụ:

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;

- Người trúng đấu giá tự làm thủ tục đăng ký, kê khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản; nộp các khoản phí và lệ phí (nếu có) theo quy định hiện hành của Nhà nước và được giao tài sản trúng đấu giá;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Xử lý vi phạm:

1. Đối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và thành viên giúp việc: Đấu giá viên, Chi nhánh Công ty, có hành vi vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan: Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm nội quy, quy chế cuộc đấu giá này và theo quy định của Luật Đấu giá tài sản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Điều khoản thi hành:

1. Các nội dung khác không quy định trong Quy chế đấu giá này nếu có phát sinh thì căn cứ theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn có liên quan để thực hiện.

2. Quy chế này và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được xem như một Hợp đồng giao dịch dân sự giữa khách hàng với Công ty đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – Chi nhánh Huế trong việc đấu giá tài sản đã nêu ở trên. Mọi vướng mắc, khiếu nại của khách hàng được hai bên thống nhất xử lý theo Quy chế này.

3. Đấu giá viên, cán bộ, nhân viên Công ty đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – Chi nhánh Huế và người tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế đấu giá này.

Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu có gì trở ngại, vướng mắc phải phản ánh kịp thời cho Trường Chi nhánh để xem xét giải quyết.

TRƯỜNG CHI NHÁNH



Lê Trần Thanh Nghị